

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 매각대금 배분 업무 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「압류재산매각업무요강」에 따라 세무서장 등 위임기관으로부터 의뢰받은 압류재산의 매각대금에 대하여 배분계산서 작성, 배분실시, 미지급 배분금 인계 등 배분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제71조에 따르면 서울동부지역본부는 압류 재산 매각대금을 배분할 때에는 배분기일 7일 전까지 배분계산서 원안을 작성하고, 위임기관에 송부하여 배분기일 3일 전까지 배분계산서 원안에 대한 의견협의를 하여야 한다.

또한, 같은 요강 제74조에 따르면 배분한 금전 중 배분기일에 배분을 실시하여 이해관계자에게 배분금을 지급하지 못하는 경우에 배분기일로부터 30일이 지나도 채권자 또는 채납자에게 지급하지 못한 금액은 위임기관이 지정한 금융회사 계좌에 입금하도록 되어 있다.

따라서, 압류재산 매각대금을 배분하는 경우는 작성된 배분계산서 원안을 정해진 기한까지 위임기관에 송부하여 의견협의를 해야 하며, 미지급 배분금도 정해진 기간 내 인계하는 등 압류재산 매각대금 관련 배분 업무를 차질 없이 수행하여 수임기관으로서 업무 신뢰도를 제고 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 압류재산 배분계산서 원안 송부 의견협의 지연

그런데, 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 압류재산 배분계산서 원안을 작성하여 위임기관에 송부한 현황을 점검한 결과

채납자 ○○○ 소유 압류재산(○○○○○○ △△△△-△△△△△-△△△)의 경우 매수인 ◆◆◆이 2018. 5. 17. 매수대금 △△△△천 원을 완납하여 배분기일을 잔대금 완납일로부터 30일인 2018. 6. 14.로 지정함에 따라 배분기일 7일 전인 2018. 6. 7. 이전에 배분계산서 원안을 작성하여 ○○○○○로 송부하고 3일전까지 의견협의를 하였어야 하는데도, 배분기일 당일인 2018. 6. 14.에 배분계산서 원안을 작성·송부하여 의견협의를 지연하는 등

[표 6] 및 [별표 2] “압류재산 배분계산서 원안 송부·의견협의 지연 현황”과 같이 22건은 배분계산서 원안을 배분기일 3일 이전까지도 위임기관에 송부하지 않거나 의견협의를 하지 않은 사실이 있다.

이에 따라, 위임기관에서는 배분계산서가 정확하게 작성되었는지

여부 및 채권압류 조치가 필요한지 여부를 제대로 검토할 수 없어 채권 압류조치 등의 시기를 놓칠 우려가 있었다.

[표 6] 압류재산 배분계산서 원안 송부·의견협의 지연 현황

(단위 : 건)

지연송부현황	계	송부완료시점*			
		D-0	D-1	D-2	D-3**

“기재생략”

* 배분기일(D-day) 당일(D-0) 및 배분기일로부터 각각 1~3일 전에 송부하였음을 의미함

** 위임기관과 배분기일 3일전까지 의견협의하기 위해서는 4일전까지 송부되어야 함

(2) 압류재산 미지급 배분금 인계 지연

또한, 감사대상기간 동안 서울동부지역본부에서 관리 중인 압류재산의 미지급 배분금 인계 현황을 점검한 결과

채납자 ○○○○ 소유 압류재산(◇◇◇◇◇ △△△△-△△△△△-△△△)의 경우 매수인 ◇◇◇◇이 2018. 2. 6. 매수대금 △△△△△천 원을 완납하여 배분기일인 2018. 3. 8.에 채납처분비 충당 및 배분 순위에 따른 배분을 실시한 후 미지급 배분금 △△△△△천 원이 발생하였으므로 배분기일로부터 30일이 지난 2018. 4. 9.에 미지급 배분금을 위임기간에 인계해야 하는데도 203일이 지난 2018. 10. 29.에 미지급 배분금 △△△△△천 원(이자 △△천 원 포함)을 위임기관인 ◇◇◇◇◇에 인계하는 등

[별표 3] “압류재산 미지급 배분금 인계 지연 현황”과 같이 압류재산 배분금 중 배분기일에 지급하지 못한 미지급 배분금 56건(△△△△△ △△천 원)은 배분기일로부터 30일이 지난 후 위임기관에 지연 인계하

였다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 매각대금 배분 업무 수행 중 배분계산서 원안송부·의견협의를 지연으로 인해 발생한 민원 등은 없다고 하면서 내규에 따른 배분계산서 원안의 작성·송부·의견협의 및 미지급 배분금 인계의 기한 준수 필요성에 동의하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 압류재산 매각대금에 대한 배분계산서 원안송부·의견협의 및 미지급 배분금 인계 등이 지연처리되지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 2]

압류재산 배분계산서 원안 송부·의견협의 지연 현황

(단위 : 천 원, 일)

순번	위임기관	관리번호	체납자	매각일	매각금액	매각대금 완납일	배분 기일 (A)	배분계산서 원안 송부일 (B)	송부 시점* (A-B)
----	------	------	-----	-----	------	-------------	-----------------	------------------------	--------------------

합 계(22건)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

“기재생략”

* 배분기일(D-day) 당일(D-0) 및 배분기일로부터 각각 1~3일 전에 송부하였음을 의미함

[별표 3]

압류재산 미지급 배분금 인계 지연 현황

(단위 : 일)

[illegible]

합 계 (56건)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	“기재생략”
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

